CONTRATOS
TEORÍA GENERAL

- *Definición:*

Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. (Art. 957 CCCN)

ELEMENTOS

Debe contenerlos, son esenciales para la validez del contrato

ESENCIALES

- consentimiento
- capacidad
- objeto
- forma
- causa

Las condiciones particulares de cada contrato: precio, plazo

Naturales: resultan de la naturaleza propia de ciertos contratos pueden ser suprimidos o aumentados o modificarlos por las partes, por ejemplo, gratuidad en el mandato.

ACCIDENTALES (cláusulas accesorias)

CONTRATOS
CLASIFICACION

Son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada (art 966 CCNN)

Un contrato de fianza donde una empresa (fiadora) se obliga a responder por la deuda de otra empresa si esta no cumple con un contrato de suministro. Solo la empresa fiadora tiene una obligación principal, mientras que el acreedor no tiene una obligación recíproca. Donación de software de simulación industrial por parte de una universidad a una empresa sin esperar contraprestación.

Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos plurilaterales (art 966 CCN)

Un contrato de desarrollo de software a medida para la gestión de inventarios. La empresa de software se obliga a crear y entregar el programa, mientras que la empresa contratante se obliga a pagar por dicho desarrollo. Contrato de suministro de materias primas donde la empresa paga y el proveedor entrega periódicamente.

CONTRATOS
CLASIFICACION

Son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra.(art 967 CCN)

Un acuerdo para el alquiler de maquinaria pesada (como una grúa) para la instalación de una nueva línea de producción. La empresa que arrienda la grúa paga un precio a cambio de su uso. Ambas partes obtienen una ventaja económica. Contrato con una consultora para implementar mejoras en la cadena de suministro, donde ambas partes reciben beneficios económicos.

Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independiente de toda prestación a su cargo (art 967 CCN)

El préstamo de un espacio de almacenaje para un proveedor, como parte de un acuerdo de largo plazo para asegurar un suministro constante de materias primas. El proveedor no paga por el uso del espacio, aunque sí debe cubrir los costos de mantenimiento y conservación. Préstamo de un equipo de medición por parte de un proveedor para realizar pruebas sin costo.

CONTRATOS
CLASIFICACION

Contratos de ejecución instantánea

el cumplimiento de las obligaciones se realiza, o puede realizarse, en un solo momento, de una sola vez y de forma inmediata

La compra de un servicio de calibración de un lote de termómetros para un proceso de control de calidad. El servicio se realiza en un solo momento o en un corto periodo de tiempo, y el pago se efectúa una vez que el servicio ha sido completado y verificado. Compra de repuestos industriales en una tienda especializada. El pago y la entrega se realizan en el mismo acto.

Contratos de tracto sucesivo:

el cumplimiento del contrato se prolonga en el tiempo

Un acuerdo de suministro de gas natural a una fábrica. El proveedor entrega el gas de forma continua y la empresa paga mensualmente según su consumo, siendo las obligaciones de ambas partes continuas y periódicas. Contrato de mantenimiento preventivo mensual de maquinaria durante un año.

CONTRATOS
CLASIFICACION

Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas (art 968 CCN)

Un contrato de compraventa de un sistema de ventilación industrial a un precio y con unas especificaciones técnicas previamente establecidas. Ambas partes saben con certeza cuáles serán sus prestaciones y contraprestaciones. Compra de una máquina CNC donde el precio y las prestaciones están claramente definidos.

Son aleatorios, cuando las ventajas o las pérdidas, para uno de ellos o para todos, dependen de un acontecimiento incierto (art 968 CCN)

Un contrato de seguro de responsabilidad civil para los ingenieros y directivos de una empresa. El pago de la prima es seguro, pero la prestación de la aseguradora (cubrir los costos legales en caso de demanda) es incierta y depende de que ocurra un evento futuro y aleatorio. Contrato de outsourcing de producción donde el pago depende del volumen de ventas futuras.

CONTRATOS
CLASIFICACION

.

ARTICULO 970.- Contratos nominados e innominados. Los contratos son nominados e innominados según que la ley los regule especialmente o no.

Los contratos innominados están regidos, en el siguiente orden, por:

a) la voluntad de las partes;

b) las normas generales sobre contratos y obligaciones;

c) los usos y prácticas del lugar de celebración;

d) las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad..

Un ejemplo de contrato nominado puede ser un contrato de sociedad para la creación de una empresa de servicios de consultoría en eficiencia energética. Este tipo de contrato está expresamente definido en el código de comercio. Contrato de leasing industrial regulado por la legislación comercial.

En tanto que un contrato innominado podría ser un acuerdo de *joint venture* (empresa conjunta) entre dos empresas, una de manufactura y otra de tecnología, para desarrollar un producto innovador en la industria 4.0. Este contrato no tiene una regulación específica, sino que se construye con elementos de otros contratos, como la sociedad y el contrato de colaboración. Acuerdo entre dos empresas para compartir instalaciones y logística sin un contrato típico regulado.

CONTRATOS
CLASIFICACION

Contratos consensuales

quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento.

Un contrato de mandato para la representación en una licitación pública. El acuerdo se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, sin necesidad de la entrega de ningún objeto. Acuerdo verbal entre dos ingenieros para colaborar en un proyecto de mejora de procesos.

Contratos reales,

para producir sus efectos propios, quedan concluidos desde que una de las partes haya hecho a la otra tradición de las cosas sobre que versare el contrato olonga en el tiempo

Un contrato de prenda sobre un equipo industrial. El contrato no se perfecciona hasta que el equipo (la cosa prendada) es entregado al acreedor como garantía del pago de una deuda. Préstamo de herramientas industriales que se perfecciona con la entrega física del bien.

CONTRATOS
CLASIFICACION

.

ARTICULO 969.- Contratos formales. Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez, son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha.

Cuando la forma requerida para los contratos, lo es sólo para que éstos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad.

Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, ésta debe constituir sólo un medio de prueba de la celebración del contrato.

Un Contrato de construcción de una planta industrial que requiere escritura pública y registro.

Contratos no formales: No requieren cumplimentar formas legales para ser

Celebrados.

Un acuerdo verbal para la **contratación de un servicio de limpieza** para las oficinas de la planta. No requiere de formalidad escrita para su validez.
Acuerdo por correo electrónico para realizar una auditoría energética.

CONTRATOS

- **Consentimiento, oferta y aceptación**
- **Formación del consentimiento.** Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo.
- **Oferta**. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada.
- **Invitación a ofertar.** La oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas, excepto que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente. En este caso, se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos.
- **Fuerza obligatoria de la oferta.** La oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso.

.

CONTRATOS

- **Aceptación.** Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación, no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato, pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante.
- **Modos de aceptación**. Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta constituye aceptación. El silencio importa aceptación solo cuando existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes.

CONTRATOS

MEDIOS PROBATORIOS (en instancias de un proceso judicial)

Prueba: Demostración de la verdad sobre la existencia de un derecho del cual derivan consecuencias jurídicas.

1) Instrumentos públicos.

2) Instrumentos particulares firmados o no firmados.

3) Confesión de partes judicial o extrajudicial.

4) Presunciones legales y/o jurídicas.

5) Testigos.

6) Juramento judicial.

EFECTOS DE LOS CONTRATOS: ARTICULO 959.- Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. Los efectos alcanzan a las partes y se extienden pasivamente a los herederos y sucesores universales, salvo el caso que las obligaciones fueran:

1) inherentes a las personas, o

2) que resultara lo contrario en una declaración expresa en una ley, una cláusula contractual, o de la naturaleza misma.

CLÁUSULAS ACCESORIAS

- **SUSPENSIÓN DEL CUMPLIMENTO.(Art. 1031 CCCN).**
- **SEÑAL O ARRAS (Art. 1059 CCCN).**
- **RESCISIÓN BILATERAL /UNILATERAL Art1076**
- **RESOLUCION TOTAL O PARCIAL (art 1083/84 RESOLUCION EXPRESA / RESOLUCION IMPLICITA (PACTO COMISORIO). (Art 1086/7/8)**
- **TEORIA DE LA IMPREVISION (Art. 1091CCCN)**

CONTRATOS NOMINADOS

La razón de los contratos nominados es dar un marco legal predecible, seguro, y que a la vez proteja a las partes, sin quitar la capacidad de crear contratos que se adapten a las necesidades de cada persona.

- Seguridad jurídica: Los contratos nominados, al estar regulados específicamente por la ley, ofrecen mayor seguridad jurídica a las partes involucradas.
- Previsibilidad: Al conocer las reglas que rigen un contrato nominado, las partes pueden prever con mayor certeza las consecuencias de sus acciones. Esto facilita la toma de decisiones y reduce el riesgo de conflictos.
- Protección de las partes: La regulación de los contratos nominados busca proteger a las partes, especialmente a aquellas que se encuentran en una posición de desventaja. Por ejemplo, las normas sobre contratos de consumo protegen a los consumidores frente a los abusos de las empresas.

CONTRATOS NOMINADOS

- Adaptación a las necesidades sociales: Si bien los contratos nominados ofrecen un marco legal estable, el Código Civil y Comercial también reconoce la existencia de contratos innominados, que permiten a las partes crear acuerdos a medida para satisfacer sus necesidades particulares. Esto es especialmente importante en un mundo en constante cambio, donde surgen nuevas formas de contratación.
- Complemento de la autonomía de la voluntad: La regulación de los contratos nominados no limita la autonomía de la voluntad de las partes. Por el contrario, la complementa, al establecer un marco legal que sirve de base para la negociación y la celebración de acuerdos. Las partes pueden modificar o adaptar las normas legales a sus necesidades particulares, siempre que no vulneren el orden público o las buenas costumbres.

Compra venta:

ARTICULO 1123.- **Definición Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un ´precio en dinero**

CARACTERES BIATERAL COSENSUAL, ONEROSO CONMUTATIVO, NO FORMAL CON EXCEPCIONES

Permuta:

ARTICULO 1172. **Definición. Hay permuta si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero**

CARACTERES BIATERAL COSENSUAL, ONEROSO CONMUTATIVO,, NO FORMAL CON EXCEPCIONES

Mandato :

Articulo 1319 **Definición. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación aun sin mediar declaración expresa sobre ella..**

CARACTERES BIATERAL ONEROSO Y NO FORMAL

Mutuo:

ARTICULO 1525.- **Concepto. Hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad, una determinada cantidad de cosas fungibles, y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie.**

CARACTERES; REAL, UNILATERAL, NO FORMAL, CONMUTATIVO

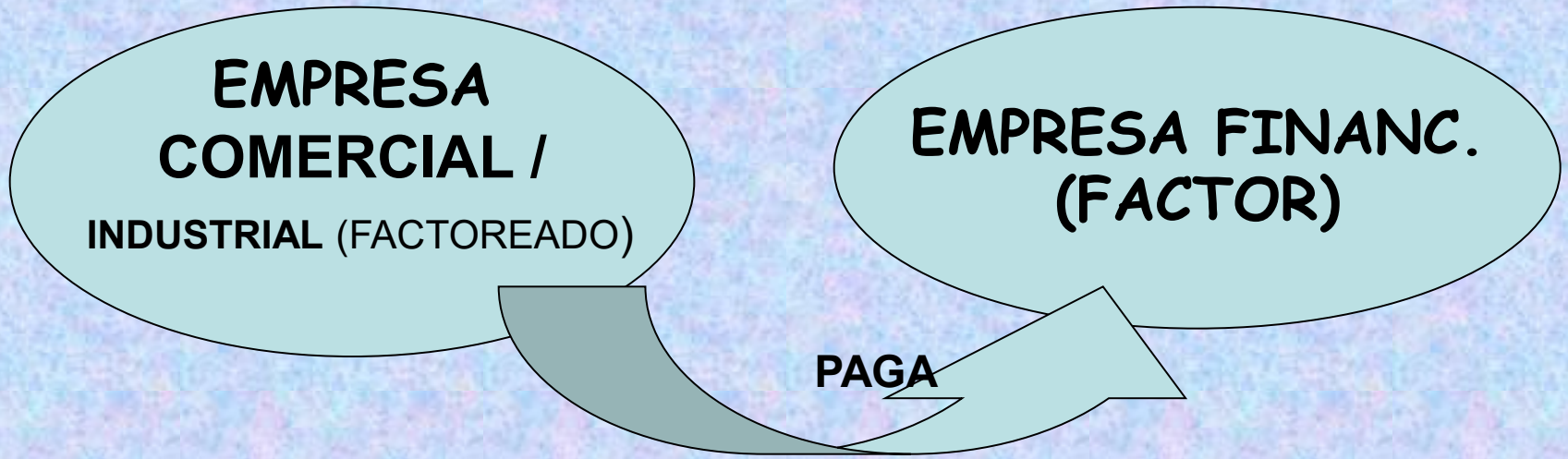
COMODATO:

ARTICULO 1533.- **Concepto. Hay comodato si una parte se obliga a entregar a otra una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida**

CARACTERES; REAL UNILATERAL NO FORMAL, CONMUTATIVO

FACTORAJE art 1421

Definición. Hay contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos asumiendo o no los riesgos.



consensual, bilateral, oneroso, de ejecución sucesiva, no formal

Adquiere créditos
al cobro
Valuación técnica
Servicio de contabil.,
Investigación, etc

CONTRATO DE CONCESION: art 1502 y siguientes

Hay contrato de concesion cuando el concesionario , que actua en sombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediate una retribution a disponer de su organizacion empresaria para comercializar mercaderias provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios segun se haya convenido

CONCEDENTE
Productor / fabricante

CONCESIONARIO
comerciante

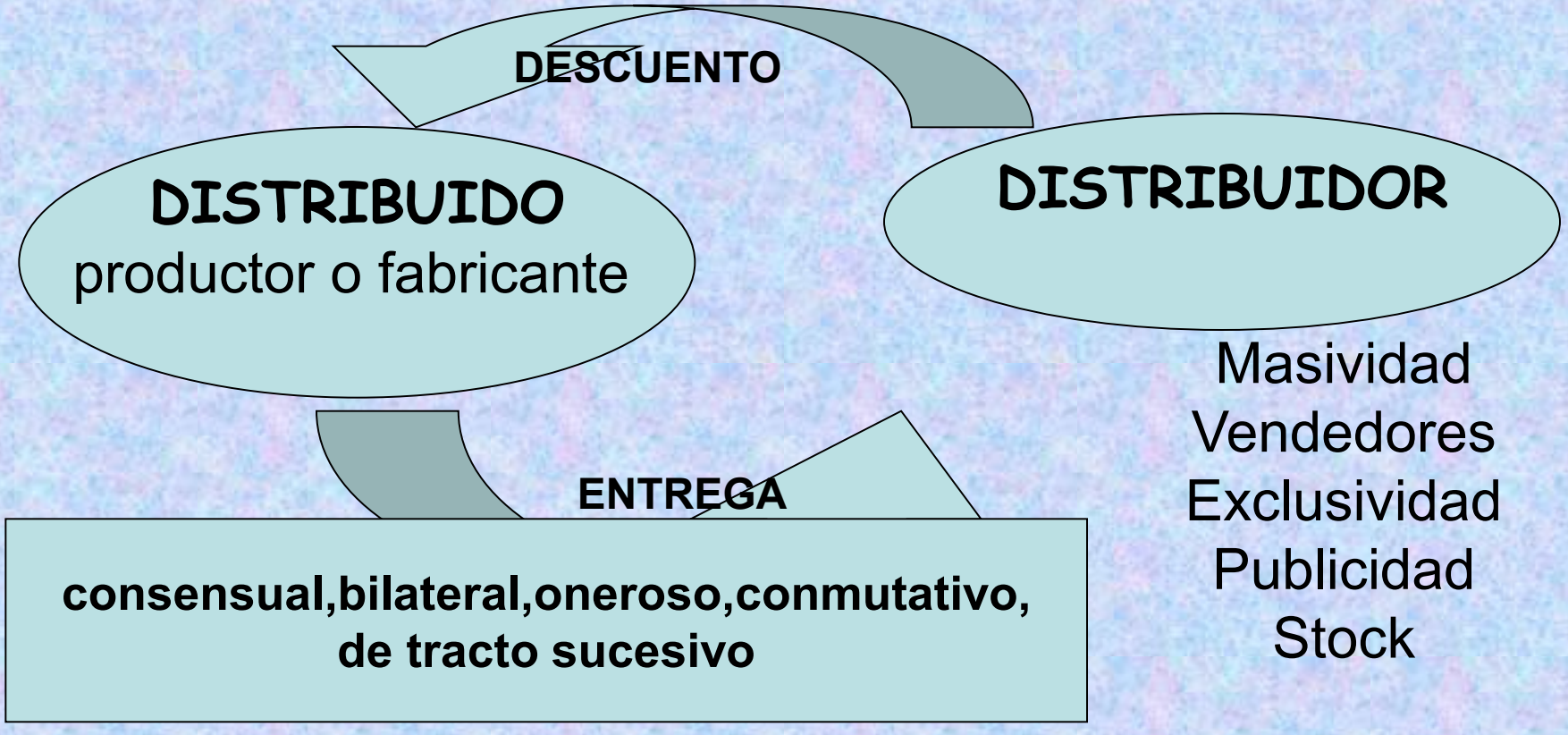
concede

Reventa
Exclusividad
Marca
Normas
Ilimitado en el tiempo
Actúa en su nombre

consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN:1511 inc b

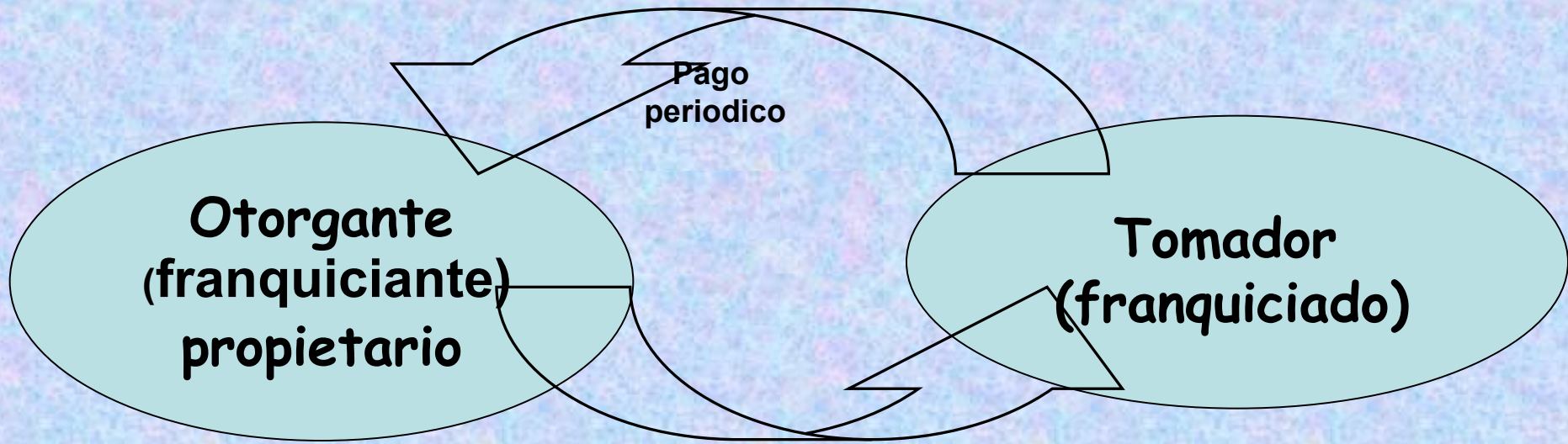
Es aquel que por el que el distribuidor se obliga a adquirir comercializar y vender a nombre y por cuenta propia los productos del fabricante productor principal en los terminus y condiciones de reventa que este señale



Masividad
Vendedores
Exclusividad
Publicidad
Stock

FRANQUICIA art 1512

Concepto. Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado.



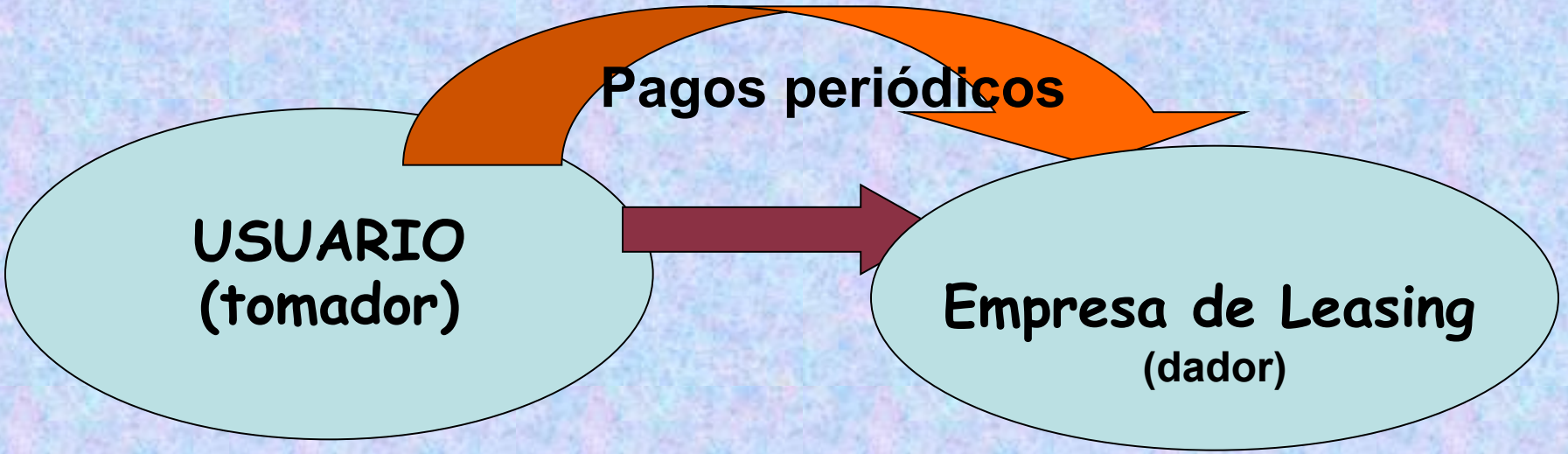
conmutativo, no formal, bilateral, oneroso de ejecución continuada

- Usar tecnología de
- Explotar comercialmente fabricación
- Campañas publicitarias
- comercialización

LEASING: art 1227

ARTICULO 1227.- Concepto. En el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio.

ARTICULO 1228.- Objeto. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la facultad de dar en leasing



consensual, bilateral oneroso conmutativo,
formal y de tracto sucesivo

Contrato de consignacion Art 1335

ARTICULO 1335.- Definición. Hay contrato de consignación cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles. Se le aplican supletoriamente las disposiciones del Capítulo 8 de este Título. (mandato)

ARTICULO 1336.- Indivisibilidad. La consignación es indivisible. Aceptada en una parte se considera aceptada en el todo, y dura mientras el negocio no esté completamente concluido.

ARTICULO 1337.- Efectos. El consignatario queda directamente obligado hacia las personas con quienes contrata, sin que éstas tengan acción contra el consignante, ni éste contra aquéllas.

Articulo 1341:Prohibición. El consignatario no puede comprar ni vender para sí las cosas comprendidas en la consignación.

Consignante: propietario o productor

Consignatario: recibe los productos en consignación

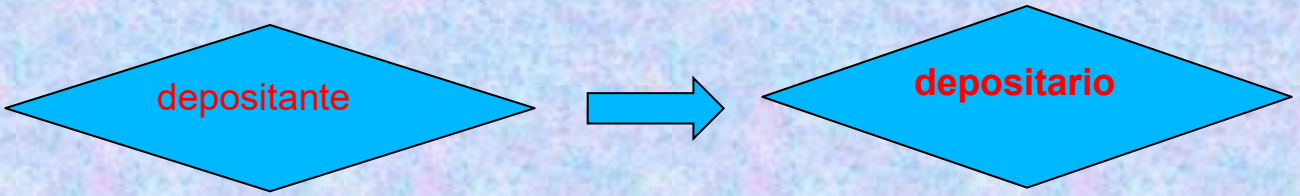
CARACTERES CONSENSUAL, ONEROSO CONMUTATIVO BILATERAL, NO FORMAL, DE EJECUCION CONTINUADA

Contrato de Deposito Art 1356

ARTICULO 1356.- Definición. Hay contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos.

EL depósito se presume oneroso. Si se pacta la gratuidad, no se debe remuneración, pero el depositante debe reembolsar al depositario los gastos razonables en que incurra para la custodia y restitución.

Si el depósito es oneroso, el depositante debe pagar la remuneración establecida para todo el plazo del contrato, excepto pacto en contrario



CARACTERES: BILATERAL ONEROSO REAL NO FORMAL DE TRACTO SUCESIVO

Contrato de Consorcio de cooperacion Art 1470

ARTICULO 1470.- Definición. Hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados

ARTICULO 1471.- Exclusión de función de dirección o control. El consorcio de cooperación no puede ejercer funciones de dirección o control sobre la actividad de sus miembros.

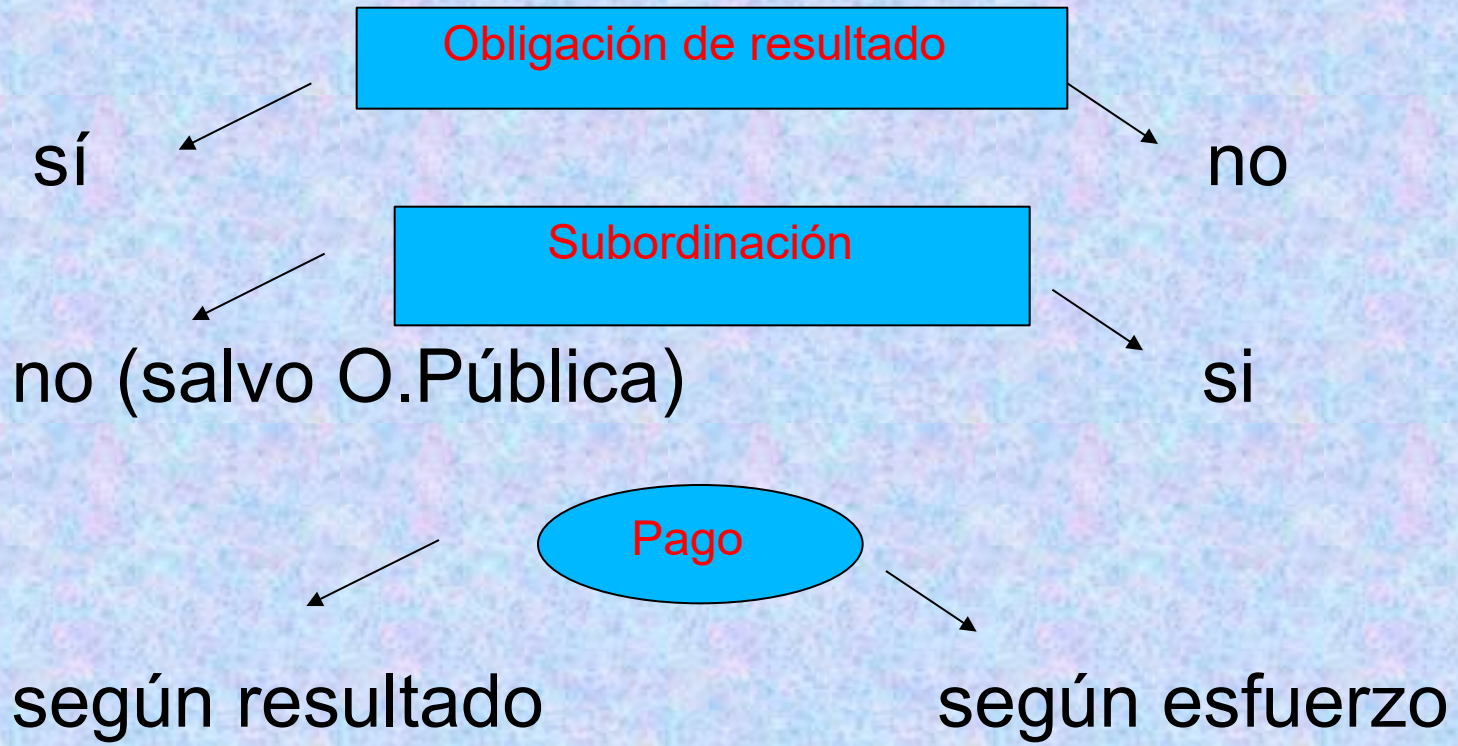
ARTICULO 1473.- Forma. El contrato debe otorgarse por instrumento público o privado con firma certificada notarialmente, e inscribirse conjuntamente con la designación de sus representantes en el Registro Público que corresponda

Vínculo de colaboración, plurilateral, de organización o de participación, con comunidad de fines, en el que se mantiene la individualidad de sus miembros

Caracteres: plurilateral, oneroso, consensual, conmutativo

LOCACIÓN

DE OBRA # DE SERVICIO



BIBLIOGRAFÍA

1). APUNTES DE LA CATEDRA EN EL CAMPUS VIRTUAL.

2). CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION